

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6098/2539

บริษัททิพย์ประกันภัย จำกัด
บริษัทยูนิไทย ไลน์ จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 627, มาตรา 880

ผู้ส่งไม่ได้แสดงความตกลงด้วยแจ้งชัดในการยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดชอบ
ผู้ขนส่งคือจำเลย ข้อจำกัดความรับผิดชอบที่ให้จำเลยรับผิดชอบเพียงหีบห่อละไม่เกิน 100
ปอนด์สเตอร์ลิง จึงไม่มีผลใช้ยันผู้ส่งได้ และไม่อาจใช้ยัน อ.ผู้รับตราส่งซึ่งได้รับสิทธิ
มาจากผู้ส่งตาม ป.พ.พ.มาตรา 627ตลอดจนโจทก์ผู้รับประกันภัยซึ่งรับช่วงสิทธิของ
ผู้รับตราส่งมาอีกทอดหนึ่ง

ผู้ส่งไม่ได้แสดงความตกลงด้วยแจ้งชัดในการยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดชอบ
ผู้ขนส่งคือจำเลย ข้อจำกัดความรับผิดชอบที่ให้จำเลยรับผิดชอบเพียงหีบห่อละไม่เกิน 100
ปอนด์สเตอร์ลิง จึงไม่มีผลใช้ยันผู้ส่งได้ และไม่อาจใช้ยัน อ.ผู้รับตราส่งซึ่งได้รับสิทธิ
มาจากผู้ส่งตาม ป.พ.พ.มาตรา 627ตลอดจนโจทก์ผู้รับประกันภัยซึ่งรับช่วงสิทธิของ
ผู้รับตราส่งมาอีกทอดหนึ่ง

(สุประดิษฐ์ หุตะสิงห์-สุทธิ นิชโรจน์-สุชาติ ถาวรวงษ์)

ศาลอุทธรณ์ - นายวิชัย ตันติกุลานันท์

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

หมายเหตุ